09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPTE.(S)	: CRISTIANO ZANIN MARTINS (32190/DF, 153599/RJ, 172730/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCIALIDADE JUDICIAL E SISTEMA ACUSATÓRIO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO EM SEDE DE *HABEAS CORPUS*. QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO SUPERVENIENTE DO MIN. EDSON FACHIN, NOS AUTOS DO *HABEAS CORPUS* 193.726-DF, QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR COMO PEDRA DE TOQUE DO DIREITO PROCESSUAL PENAL. ANTECEDENTES DA BIOGRAFIA DE UM JUIZ ACUSADOR. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS DIÁLOGOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO *SPOOFING*. ELEMENTOS PROBATÓRIOS POTENCIALMENTE ILÍCITOS. EXISTÊNCIA DE 7 (SETE) FATOS QUE DENOTAM A PERDA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO DESDE A ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ART. 101 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM EM *HABEAS CORPUS* CONCEDIDA PARA ANULAR TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (TRIPLEX DO GUARUJÁ), INCLUINDO OS ATOS PRATICADOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL.

1. **Conhecimento da matéria em *Habeas Corpus***. É possível o exame da alegação de parcialidade do magistrado em sede de *Habeas Corpus* se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7528-DB98-F2CF-2AB4 e senha 9B16-76B5-6E21-EAE4

colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias inferiores. Precedentes: RHC-AgR 127.256, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.3.2016; RHC 119.892, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2015; HC 77.622, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 29.10.1999.

2. **Questão de ordem de prejudicialidade da impetração**. A Segunda Turma, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin, decidindo que a decisão proferida pelo Relator, nos autos dos Embargos de Declaração no *Habeas Corpus* 193.726, em 8.3.2021, não acarretou a prejudicialidade do *Habeas Corpus* 164.493, vencido, nesse ponto, tão somente o Ministro Edson Fachin. A decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do *Habeas Corpus* 193.726 ED não gerou prejuízo do *Habeas Corpus* 164.493-DF, porquanto (i) cuida-se de decisão individual do Relator; (ii) não há identidade entre os objetos do *Habeas Corpus* 193.726 e do *Habeas Corpus* 164.493, já que neste se discute a suspeição do magistrado e naquele se aponta a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, o que não se limita ao debate sobre a validade dos atos decisórios praticados pelo ex-Juiz Sergio Moro; e (iii) a questão da suspeição precede a discussão sobre incompetência, nos termos do art. 96 do Código de Processo Penal.

3. **Imparcialidade como pedra de toque do processo penal**. A imparcialidade judicial é consagrada como uma das bases da garantia do devido processo legal. Imparcial é aquele que não é parte, que não adere aos interesses de qualquer dos envolvidos no processo. Há íntima relação entre a imparcialidade e o contraditório. A imparcialidade é essencial para que a tese defensiva seja considerada, pois em uma situação de aderência anterior do julgador à acusação, não há qualquer possibilidade de defesa efetiva; é prevista em diversas fontes do direito internacional como garantia elementar da proteção aos direitos humanos (Princípios de Conduta Judicial de Bangalore, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Convenção Europeia de Direitos Humanos), além de ser tal garantia vastamente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7528-DB98-F2CF-2AB4 e senha 9B16-76B5-6E21-EAE4

consagrada na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Duque Vs. Colombia, 2016) e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (Castillo Algar v. Espanha, 1998, e Morel v. França, 2000).

4. **Antecedentes da biografia de um Juiz acusador**. O STF já avaliou, em diversas ocasiões, alegações de que o ex-magistrado Sergio Fernando Moro teria ultrapassado os limites do sistema acusatório. No julgamento do *Habeas Corpus* 95.518/PR, no qual se questionava a atuação do Juiz na chamada Operação Banestado, a Segunda Turma determinou o encaminhamento das denúncias à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diante da constatação de que o juiz havia reiteradamente proferido decisões contrárias a ordens de instâncias superiores, bem como adotado estratégias de monitoramento de advogados dos réus. Na ocasião, reconheceu o Min. Celso de Mello que "*o interesse pessoal que o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à disposição do poder público, transforma a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação penal. É o magistrado investigador*". (HC 95.518, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.5.2013, DJe 19.3.2014). A Segunda Turma já decidiu que o ex-Juiz Sergio Moro abusou do poder judicante ao realizar, de ofício, a juntada e o levantamento do sigilo dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018 (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 4.8.2020, DJe 10.9.2020). O STF reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do magistrado, destacando que, ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug, ainda no âmbito da chamada Operação Banestado, o ex-Juiz Sergio Moro "*se investiu na função persecutória ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório*" (RHC 144.615 AgR, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.8.2020, DJe 27.10.2020).

5. Desnecessidade de utilização dos diálogos obtidos na Operação *Spoofing*. Os diálogos apreendidos na Operação *Spoofing*, que, nos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7528-DB98-F2CF-2AB4 e senha 9B16-76B5-6E21-EAE4

últimos doze meses, foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador – Procuradores da República e o ex-Juiz Sergio Moro. As conversas obtidas sugerem que o julgador definia os limites da acusação e atuava em conjunto com o órgão de acusação. O debate sobre o uso dessas mensagens toca diretamente na temática das provas ilícitas no processo penal. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o interesse de proteção às liberdades do réu pode justificar relativização à ilicitude da prova. Todavia, a conclusão sobre a parcialidade do julgador é aferível tão somente a partir dos fatos narrados na impetração original, sendo desnecessária a valoração dos elementos de prova de origem potencialmente ilícita pela defesa, que nem sequer constam dos autos deste *Habeas Corpus*.

6. Existência de 7 (sete) fatos que denotam a parcialidade do magistrado. As alegações suscitadas neste HC são restritas a fatos necessariamente delimitados e anteriores à sua impetração.

6.1. O primeiro fato indicador da parcialidade do magistrado consiste em decisão, de 4.3.2016, que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigado, sem que fosse oportunizada previamente sua intimação pessoal para comparecimento em juízo, como exige o art. 260 do CPP. Foi com o intuito de impedir incidentes desse gênero que o Plenário do STF reconheceu a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada, ante o comprometimento dos preceitos constitucionais do direito ao silêncio e da garantia de não autoincriminação. (ADPF 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 14.6.2018, DJe 22.5.2019). No caso concreto, a decisão que ordenou a condução coercitiva não respeitou as balizas legais e propiciou uma exposição atentatória à dignidade e à presunção de inocência do investigado.

6.2. O segundo fato elucidativo da atuação enviesada do juiz consistiu em flagrante violação do direito constitucional à ampla defesa do paciente. O ex-juiz realizou a quebra de sigilos telefônicos do paciente,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7528-DB98-F2CF-2AB4 e senha 9B16-76B5-6E21-EAE4

de seus familiares e até mesmo de seus advogados, com o intuito de monitorar e antecipar as estratégias defensivas. Tanto a interceptação do ramal-tronco do escritório de advocacia *Teixeira, Martins & Advogados* quanto a interceptação do telefone celular do advogado Roberto Teixeira perduraram por quase 30 (trinta dias), de 19.2.2016 a 16.3.2016. Durante esse período, foram ouvidas e gravadas todas as conversas havidas entre os 25 (vinte e cinco) advogados integrantes da sociedade, bem como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente.

6.3. O terceiro fato indicativo da parcialidade do juiz traduz-se na divulgação de conversas obtidas em interceptações telefônicas do paciente com familiares e terceiros. Os vazamentos se deram em 16.3.2016, momento de enorme tensão na sociedade brasileira, quando o paciente havia sido nomeado Ministro da Casa Civil da Presidência da República. Houve intensa discussão sobre tal ato e ampla efervescência social em crítica ao cenário político brasileiro. Em decisão de 31.3.2016, o Min. Teori Zavascki, nos autos da Reclamação 23.457, reconheceu que a deicsão do ex-Juiz que ordenou os vazamentos violou a competência do STF, ante ao envolvimento de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, e ainda se revelou ilícita por envolver a divulgação de trechos diálogos captados após a determinação judicial de interrupção das interceptações telefônicas. O vazamento das interceptações, além de reconhecidamente ilegal, foi manipuladamente seletivo.

6.4. O quarto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado aconteceu em 2018, quando o magistrado atuou para que não fosse dado cumprimento à ordem do Juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Rogério Favreto, que concedera ordem de *habeas corpus* para determinar a liberdade do ex-Presidente Lula (HC 5025614-40.2018.4.04.0000 – Doc. 30), de modo a possibilitar-lhe a participação no "*processo democrático das eleições nacionais, seja nos atos internos partidários, seja na ações de pré-campanha*". Mesmo sem jurisdição sobre o caso e em período de férias, o ex-Juiz Sergio Moro atuou intensamente para evitar o cumprimento da ordem, a ponto de telefonar ao então Diretor-Geral da

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7528-DB98-F2CF-2AB4 e senha 9B16-76B5-6E21-EAE4

Polícia Federal Maurício Valeixo e sustentar o descumprimento da liminar, agindo como se membro do Ministério Público fosse, com o objetivo de manter a prisão de réu em caso em que já havia se manifestado como julgador.

6.5. O quinto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado coincide com a prolação da sentença na ação penal do chamado Caso Triplex. Ao proferir a sentença condenatória, o ex-Juiz Sergio Moro fez constar claramente diversas expressões de sua percepção no sentido de uma pretensa atuação abusiva da defesa do paciente. O próprio julgador afirmou que, em sua percepção, a defesa teria atuado de modo agressivo, com comportamentos processuais inadequados, visando a ofender-lhe. Diante disso, alega que "*em relação a essas medidas processuais questionáveis e ao comportamento processual inadequado, vale a regra prevista no art. 256 do CPP ('a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la')*" (eDOC 7, p. 35).

6.6. O sexto fato indicador da violação do dever de independência da autoridade judiciária consiste na decisão tomada pelo magistrado, em 1º.10.2018, de ordenar o levantamento do sigilo e o translado de parte dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho em acordo de colaboração premiada para os autos da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (instituto Lula). Quando referido acordo foi juntado aos autos da referida ação penal, a fase de instrução processual já havia sido encerrada, o que sugere que os termos do referido acordo nem sequer estariam aptos a fundamentar a prolação da sentença. Além disso, os termos do acordo foram juntados cerca de 3 (três) meses após a decisão judicial que o homologou, para coincidir com a véspera das eleições. Por fim, tanto a juntada do acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo ocorreram por iniciativa do próprio juiz, isto é, sem qualquer provocação do órgão acusatório. A Segunda Turma do STF, no julgamento do Agravo Regimental no HC 163.493, reconheceu a ilegalidade tanto do levantamento do sigilo quanto do translado para os autos de ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7528-DB98-F2CF-2AB4 e senha 9B16-76B5-6E21-EAE4

acordo de colaboração premiada (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.9.2020).

6.7. O último fato indicativo da perda de imparcialidade do magistrado consiste no fato de haver aceitado o cargo de Ministro da Justiça após a eleição do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, que há muito despontava como principal adversário político do paciente. Sergio Moro decidiu fazer parte do Governo que se elegeu em oposição ao partido cujo maior representante é Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-juiz foi diretamente beneficiado pela condenação e prisão do paciente. A extrema perplexidade com a aceitação de cargo político no Governo que o ex-magistrado ajudou a eleger não passou despercebida pela comunidade acadêmica nacional e internacional.

7. **Ordem de *habeas corpus* concedida**. O reconhecimento da suspeição do magistrado implica a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado, no âmbito da Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), incluindo os atos praticados na fase pré-processual, nos termos do art. 101 do Código de Processo Penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, por maioria de votos, conhecer do *habeas corpus*, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator) e Nunes Marques que dele não conheciam. No mérito, a Turma, por maioria, concedeu a ordem em *habeas corpus*, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, incluindo os atos praticados na fase pré-processual, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, redator para acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator) e Nunes Marques. Por maioria, a Turma rejeitou a proposta de condenação do juiz excepto ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 101 do Código de Processo Penal, vencidos, nesse ponto, os Ministros Gilmar Mendes e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7528-DB98-F2CF-2AB4 e senha 9B16-76B5-6E21-EAE4

Ricardo Lewandowski.

Brasília, 23 de março de 2021.

Ministro **GILMAR MENDES**

Redator para Acórdão (RISTF, art. 38, II)

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7528-DB98-F2CF-2AB4 e senha 9B16-76B5-6E21-EAE4

04/12/2018 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Eu tive notícia, Senhor Relator, de que houve pedido de adiamento deste feito.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu não tenho essa notícia.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Pois, não. Eu, como Presidente, fui comunicado de que houve. Pergunto ao advogado.

O SENHOR CRISTIANO ZANIN (ADVOGADO) - Excelentíssimos Senhores Ministros, apenas uma questão de ordem e por lealdade, na data de ontem, foi impetrado um novo *habeas corpus*, de nº 165.793, que tangencia aspectos também relacionados a esta impetração. O ato coator aqui é uma decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer, que julgou monocraticamente o recurso especial interposto pela defesa.

Então, diante desta impetração que ocorreu na mesma data da interposição do agravo interno perante o Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias, a defesa, até para otimizar os julgamentos desta Corte, pediria, se possível, para que este *habeas corpus* fosse analisado, em conjunto com o que ora está pautado, nas próximas que a Corte vai realizar, eventualmente, no dia 11 ou 19.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Consulto o eminente Relator.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8FB6-5329-1754-FF13 e senha 983D-9011-DE6F-D924

indagaria ao ilustre advogado, Doutor Cristiano Zanin, a quem cumprimento, se esse *habeas corpus* já foi distribuído aqui no Supremo Tribunal Federal e se foi distribuído, por prevenção, ao meu gabinete.

O SENHOR CRISTIANO ZANIN (ADVOGADO) - Sim, Excelência, foi.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Porque eu não tenho essa notícia, Senhor Presidente; estou sendo surpreendido na abertura da sessão. O ilustre advogado é testemunha de que sempre tenho atendido a presença de todos os advogados, de modo que eu estou, na verdade, sendo surpreendido com a notícia, e a informação que tenho é que não aportou ao meu gabinete ainda uma nova distribuição.

Sem embargo do que o ilustre advogado suscita, Senhor Presidente, já se percebe que a decisão coatora é diversa do que estamos aqui a examinar, e eu, sem embargo do pedido, estou pronto para apresentar o relatório e proceder ao julgamento.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Eminente Relator, aqui temos como praxe atender os pedidos de adiamento. É uma praxe não escrita.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu conheço, Senhor Presidente. Eu já estou aqui há algum tempo e conheço a praxe.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Não tenho dúvida nenhuma. Eu estou só iniciando o meu argumento, se Vossa Excelência me permitir.

Então, é uma praxe que se adotou em atenção à nobre classe dos advogados, que têm uma estratégia de defesa ou, às vezes, têm algum impedimento para levar adiante o julgamento de um feito. Dessa

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8FB6-5329-1754-FF13 e senha 983D-9011-DE6F-D924

maneira, normalmente, temos submetido essa questão ao Plenário das Turmas ou ao Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Então, Vossa Excelência, encaminha, portanto, no sentido de prosseguirmos o julgamento ou de atendermos o pedido do advogado?

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor Presidente, não faz muito tempo, deferi adiamento formulado por advogado que havia, em meu gabinete, solicitado o julgamento, tendo em vista tratar-se também de paciente que estava sofrendo limitação, restrição de liberdade, e eu deferi o adiamento porque coincidia com outro julgamento, e o advogado não poderia estar presente. Mas disso eu fui comunicado previamente e tive o prazer de seguir a praxe a que Vossa Excelência faz referência.

Desse modo, reitero, mais uma vez, que estou sendo surpreendido. A impetração, inclusive, foi ontem. Eu já me encontrava ontem no gabinete, encontrava-me hoje também pela manhã no gabinete. Aliás, fiz chegar a Vossas Excelências a proposição que trago para deliberação deste *habeas corpus*. Então, se o tema tivesse sido levado, oportunamente, a minha apreciação, muito provavelmente, eu, pelo menos, examinaria com o vagar e a solicitação que os advogados efetivamente merecem. Mas, assim feito da tribuna e de inopino, eu entenderia, Senhor Presidente, pelo julgamento.

E quero, mais uma vez, Senhor Presidente, registrar que tenho, pelo ilustre advogado e pela defesa, uma imensa consideração e respeito. Vossa Senhoria, Doutor Zanin tem sempre atuado com uma discrição e firmeza própria dos bons advogados, e tem sido prazeroso dialogar com Vossa Excelência. Lamento que, nesta oportunidade, diante dessas circunstâncias, eu entendo que o julgamento deva ser levado a efeito, Senhor Presidente.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8FB6-5329-1754-FF13 e senha 983D-9011-DE6F-D924

04/12/2018 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

PROPOSTA DE REMESSA AO PLENO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, já foram tantos casos julgados, quer dizer, trazidos a propósito do paciente Luiz Inácio Lula da Silva, e salvo engano meu, nenhum *habeas corpus* foi julgado pela Turma. Posso estar enganado, salvo engano meu, nenhum *habeas corpus* foi julgado pela Turma.

De modo que, seguindo a praxe do eminente Relator, eu suscitaria a transferência também deste *habeas corpus* para o Pleno, para que julguemos este e aqueles que eventualmente estejam por vir a propósito do STJ. Acho até que estou seguindo a boa doutrina do Relator.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor Presidente, apenas uma informação que recebo do gabinete, o *Habeas Corpus* referido da tribuna é o *Habeas Corpus* que tomou o número 165.973, creio que está a conferir. E a Defesa o distribuiu ontem às 23h 13, protocolou, na verdade. E a informação que tenho é a de que ainda não está distribuído. Então, esta é a informação.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 527C-16D8-D946-BDAA e senha FA50-52A9-FCE0-FD84

04/12/2018 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

VOTO SOBRE PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor Presidente, quanto à referência que faz o eminente Ministro Gilmar Mendes, creio que o Plenário deste Tribunal assentou ser um poder discricionário do Relator ou das Turmas afetar matérias ao Tribunal Pleno ou, até mesmo, para prevenir divergência.

E, em numerosos casos, creio que todos nós temos atuado efetivamente nessa direção, ou por juízo de oportunidade que se faz à luz dos melhores interesses da efetividade do processo ou mesmo para prevenir divergências eventualmente entre as Turmas. E, por óbvio, ao trazer esta matéria ao julgamento desta Turma, não julguei presente nenhum dos dois requisitos, mas também não tenho nenhuma dificuldade em relatar perante qualquer Colegiado, seja da Turma, seja do Tribunal Pleno. Apenas indiquei-o para a Turma, inclusive para homenagear a colegialidade, porque o que, às vezes, tem se passado, e felizmente é muito raro, é que há decisões ou do Pleno ou da Turma que, muitas vezes, monocraticamente, acabam tendo soluções distintas. Trazer essa deliberação aqui ao Colegiado é uma maneira de colher deste Colegiado fracionário do Supremo Tribunal Federal um pronunciamento que não derive apenas de uma decisão monocrática e que possa evidentemente, ainda que excepcionalmente, não corresponder à compreensão majoritária que tenha se formado neste Tribunal.

Portanto, Senhor Presidente, obviamente que a Turma pode decidir seguramente afetar ao Pleno, e eu relatarei perante o Pleno, sem nenhum problema, mas eu trouxe a matéria ao julgamento desta Turma, surpreendido com o pedido de adiamento. Se eu pudesse tê-lo examinado, como eu disse, com a devida antecedência, e também as motivações, porque, neste *habeas*, são indicados sete motivos. Eu poderia ter comparado as razões e os fundamentos de sustentação do novo *habeas* com esse, e, quiçá, verificar uma superposição que até poderia justificar um julgamento conjunto.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3034-D7FA-7CF7-8789 e senha 4992-60D6-A8EA-51B7

Não tive essa oportunidade, porquanto, conforme já disse e repito, estou sendo surpreendido por esta matéria. E essa matéria, em meu modo de ver, não é daquelas que suscite eventual necessidade de remessa ao Plenário para prevenir divergência entre as Turmas. Entretanto, conforme disse, é a posição que trago ao Colegiado, pedindo todas as vênias ao eminente Ministro Gilmar Mendes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3034-D7FA-7CF7-8789 e senha 4992-60D6-A8EA-51B7

04/12/2018 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPTE.(S)	: CRISTIANO ZANIN MARTINS (32190/DF, 153599/RJ, 172730/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Eu queria dizer ao eminente Relator que eu estou sensibilizado pelos argumentos do Ministro Gilmar Mendes. Regimentalmente, embora o Supremo, por seu Plenário, tenha decidido que se trata de uma prerrogativa discricionária do Relator a afetação de questões que estejam em julgamento nas Turmas para o Plenário; de outro lado, também é certo que o Regimento atribui às Turmas este poder de afetar ao Plenário. Isso é o que tem sido tradicionalmente feito. A Turma é que decide, quando os casos são controvertidos, afetá-los eventualmente ao Plenário, onde se corre menor risco de decisões que possam eventualmente militar em sentido contrário.

Gostaria de, sem ainda decidir a questão, mas, de certa maneira, inclinar-me na direção apontada pelo Ministro Gilmar Mendes, dizer que esta é sim uma questão complexa e está sendo apreciada pela primeira vez pelo Supremo Tribunal Federal, que é exatamente a possibilidade - e esse é o argumento básico - de examinar-se uma suspeição diretamente por meio de um *habeas corpus*, quando todos sabemos que existem instrumentos próprios, em nossa sistemática processual, para lidar com esse problema, nomeadamente, a exceção de suspeição. Portanto, é um tema absolutamente novo.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7400-113C-2220-1188 e senha 91AA-506C-9453-62EA

Antes de vir para o Plenário, acabo de receber um levantamento de processos que estão pendentes no Conselho Nacional de Justiça, que são dezenas de pedidos movidos contra o ex-juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba, que foram condensados num só processo e que será julgado agora no dia 11 de dezembro - pelo menos, este é o anúncio que consta da pauta - no Conselho Nacional de Justiça. E a matéria a ser apreciada, basicamente, uma delas diz respeito a este tópico. Portanto, nós, a depender do que vamos decidir aqui neste *habeas corpus*, podemos eventualmente ou influenciar ou, de certa maneira, desautorizar o julgamento do CNJ, embora - todos sabemos disso - trate-se de um julgamento de natureza administrativa apenas.

Por esses motivos todos, eu me inclinaria - e não haveria prejuízo nenhum, porque a própria defesa é que pede o adiamento -, ou pelo adiamento, para que haja uma junção dos *habeas corpus* pendentes e para que esses *habeas corpus* possam ser decididos de uma vez por todas, e também para evitar que ora um *HC* seja julgado pela Turma, ora pelo Plenário, que se julgue todos os *HC*s logo no Plenário do Supremo Tribunal Federal para que não haja nenhuma dúvida quanto ao pronunciamento, a posição do Supremo Tribunal Federal.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7400-113C-2220-1188 e senha 91AA-506C-9453-62EA

04/12/2018 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: (**CANCELADO**).

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Pois não. Eminente Decano, como é que Vossa Excelência se pronunciaria com relação à afetação ao Pleno? Porque, na verdade, o que temos verificado é que alguns *habeas corpus* deste paciente estão sendo direcionados ao Pleno e outros para cá, inclusive tendo em conta a alteração recente da composição da sessão.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Vossa Excelência não está insinuando alguma coisa que eu não estou apreendendo?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Absolutamente não.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Ah, pois não. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Eu nunca insinuo, eu falo diretamente, eminente Relator.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Então eu gostaria que assim Vossa Excelência procedesse com o seu Colega.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Estou dizendo isto, que o que pode, eventualmente,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2CAE-7891-5801-7FB0 e senha 0347-851C-9D1B-1068

causar espécie àqueles que nos assistem é essa afetação e desafetação dos *HC*s, ora para o Pleno, ora para esta Turma. Portanto, até a bem, digamos assim, de uma uniformidade de procedimento, seria interessante que julgássemos ou tudo lá ou tudo aqui. Como já iniciamos o julgamento lá...

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Essa matéria, se Vossa Excelência me permite, não foi suscitada quando eu trouxe à Turma a Reclamação 30.126, que foi apreciada nesta Turma.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2CAE-7891-5801-7FB0 e senha 0347-851C-9D1B-1068

04/12/2018 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Ministro, apenas mais um último argumento, obviamente respeitando todos os pronunciamentos, como não poderia deixar de ser. Ocorre que o agravo contra o recurso especial relativamente ao qual se negou a subida está afetado ao Plenário, e um dos capítulos deste RE trata exatamente da suspeição. Por esse motivo, penso que estaríamos, aqui, adiantando um julgamento que está submetido, pelo menos em parte, ao Plenário da Corte.

Eu conheço essa matéria porque pedi destaque no agravo, e esse agravo está afetado ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. Esse, parece-me, é um outro motivo bastante considerável, porque estaríamos adiantando uma matéria que ainda será objeto de apreciação por parte do Plenário.

Por todas essas razões - penso -, para que possamos dirimir essas questões definitivamente e, de certa maneira, não atropelarmos o nosso Conselho Nacional de Justiça, o qual irá julgar essa questão, esperamos com independência, numa proposição, a qual entendo mais sólida, *data venia*, seria conveniente ou que adiássemos essa questão ou julgássemos essa questão pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, pelos 11 Ministros da Casa.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 596F-24D5-3815-5959 e senha BFCA-47C4-2C22-7FAE

04/12/2018 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O Ministro Celso destacou, aqui, esse tema da suspeição e tem sido discutido com frequência. Eu até me recordava, e Vossa Excelência há de recordar também, do *HC* 95.518, impetrado pelo douto causídico Cézar Roberto Bitencourt.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: (**CANCELADO**).

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Exatamente. E essa questão foi colocada. A relatoria inicial era do Ministro Eros Grau. Eu pedi vista dos autos. É um caso muito circunstanciado, de possível abuso perpetrado por magistrado no processo, em que pode ter havido até mesmo escuta telefônica do causídico. Portanto, o tratamento do causídico tal como investigado. Discutimos essa questão, na Turma, com bastante profundidade e, ao final, restou vencido o Ministro Celso de Mello, que considerava procedentes as razões. Sua Excelência, então, dizia: "Na realidade, a situação exposta nos autos compromete, segundo penso, o direito de qualquer acusado ao *'fair trial'*, vale dizer, a um julgamento justo efetuado perante órgão do Poder Judiciário que observe, em sua conduta, relação de equidistância em face dos sujeitos processuais, pois a ideia de imparcialidade compõe a noção mesma inerente à garantia constitucional do *"due process of law."*

Eu fiquei um passo atrás em relação a Sua Excelência - e foi a posição majoritária -, em que indeferia a ordem, mas determinava que a matéria fosse encaminhada ao CNJ para as investigações. Portanto, de fato a turma tem discutido sim temas inclusive específicos, como este caso que diz respeito ao mesmo magistrado. Portanto, não é uma questão estranha.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 76F7-1889-0B55-ACF6 e senha 8D57-792F-9591-E5AA

Agora, nas circunstâncias, acho que a Turma poderá julgar o tema, como julga processos importantes todos os dias. Diante exatamente da afetação dos casos ao Plenário …

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Inclusive do RE.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Isso. E aqui se pede a anulação do julgamento. Diante da situação, que é singular, há até fatos que já foram discutidos, pelo que li do voto, e outros realmente novos, daí a minha proposta, mas considero que a Turma poderá julgar este e outros feitos importantes, sem nenhuma dificuldade. Só entendo que, diante dos precedentes já delineados, realmente este caso assume proporções muito maiores, talvez até mais à vista deste ou daqueles, porém, assume proporções realmente maiores a discussão sobre uma possível suspeição em casos que tais. Por isso que eu encaminhei o voto. Mas realmente, também como disse, e concordo com o eminente Relator, estamos aqui para julgar o caso.

Na verdade, a Turma é um pouco o Pleno, com uma composição reduzida, e o Pleno representa todo o Tribunal, inequivocamente. Mas a mim, parece-me que, diante desses precedentes, era o caso de afetar, até porque teremos, certamente, matérias correlatas e similares, que já estão postas no Pleno e que levarão outras ao Pleno.

Essa é a minha sugestão.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 76F7-1889-0B55-ACF6 e senha 8D57-792F-9591-E5AA

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, em primeiro lugar, gostaria de enaltecer a técnica da defesa, tal como já foi posto aqui pelo Ministro-Relator mesmo, que se conduz no sentido exatamente do que é a advocacia - a busca da defesa do seu cliente, com todas as possibilidades que o Direito oferece.

Entretanto, Presidente, vou pedir vênia ao eminente Ministro Gilmar Mendes quanto à questão de ser julgado de imediato. Todos nós viemos preparados, acho, como disse o Ministro Celso de Mello, com votos prontos.

Não há aqui a demonstração, como foi posto agora pelo Ministro Edson Fachin, Relator, de que tenhamos o mesmo objeto nos dois casos, até mesmo porque não foi submetida a Sua Excelência a possibilidade de análise e, neste caso, não haveria perda para a defesa porque, sendo outro, ou mais alargado, como foi posto pela defesa, o objeto daquele novo *habeas corpus*, ele terá uma nova oportunidade de julgamento e, portanto, uma nova oportunidade de também apresentar razões que poderiam levar a resultado, mesmo diferente, mas com a nova possibilidade de julgamento. Então, não havendo prejuízo para a defesa, esse é o ponto de partida para que se considere legítimo e válido qualquer julgamento que venha a ser efetuado.

Por essa razão, tenho para mim que a postura do Relator no sentido de que o julgamento está marcado, a defesa se apresentou, inclusive com memoriais, haverá possibilidade de nova sustentação, agora, oral, neste Colegiado, e tudo preparado para que se faça, como é da lei e do nosso Regimento, o julgamento nesta oportunidade... Não tenho, portanto, Presidente, razão para discordar ou divergir do eminente Relator, a quem acompanho no ponto.

Quanto à transferência do julgamento para o Plenário, também vou pedir vênia ao Ministro Gilmar para acompanhar o Relator, porque houve questões trazidas quanto ao mesmo paciente que já foram julgadas aqui, ainda que em sede de agravo regimental, mas, de toda sorte, vieram trazidas e não houve nenhum tipo de questionamento. Em segundo lugar, porque a legislação e o Regimento preveem exatamente essa matéria como sendo de competência deste Colegiado, sem embargo de poder sempre ser conduzido, quando houver questões novas, ao Plenário. Contudo, o Ministro-Relator é o que mais tem acesso aos autos para

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E1D-3989-74DB-9F56 e senha 34FE-1A75-E8D6-3983

conduzir, como está conduzindo, com seu voto um entendimento que é perfeitamente válido, sem motivo, portanto, para minha divergência.

Ademais, a alegação de que haveria matéria administrativa no caso correlato, que é exatamente da competência do Conselho Nacional de Justiça, há dois elementos que me fazem acompanhar o Ministro-Relator no sentido de manter, aqui e agora, este julgamento, que foi apregoado inicialmente. Primeiro, porque há muitos questionamentos que estão no Conselho Nacional de Justiça há algum tempo. Quando ainda lá estava, submeti algumas vezes e, por indicação de adiamento do Corregedor-Geral, a quem entregue aquela matéria, não veio a julgamento. As novas contestações apresentadas ou arguições apresentadas serão julgadas no plano administrativo.

O segundo elemento é que, neste caso específico, e como está no *Habeas Corpus* 164.493, que é este agora apregoado, já houve, inclusive, alegações de suspeições que foram julgadas por órgãos colegiados fracionários em tribunais anteriormente e sem que houvesse qualquer tipo de contestação, como agora alega o Ministro Gilmar mesmo. Se há alguma singularidade, não é nada que não possa ser submetido, como Vossa Excelência afirma, principalmente porque o princípio da igualdade de todos perante a lei faz com que tenhamos exatamente um julgamento tal como determinado pela legislação e pelo nosso Regimento.

Por isso, Presidente, com as vênias aos que pensam em sentido diferente, estou acompanhando o Ministro-Relator para que o julgamento tenha prosseguimento, com toda a possibilidade de defesa, com os recursos que tiverem que haver, mas sempre com a continuidade do julgamento e a manutenção da competência da atribuição deste Colegiado.

É como voto.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E1D-3989-74DB-9F56 e senha 34FE-1A75-E8D6-3983

04/12/2018 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, na verdade não é uma divergência em relação ao Relator, é uma proposta, considerando exatamente os precedentes.

Como eu disse, entendo que são órgãos judiciais. Na verdade, a Turma é uma parte da .....

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Dotados de plena competência, por isso que fiz a ressalva de que Vossa Excelência estava anuindo com essa posição.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De modo que, é claro, todos estamos em condições de julgar aqui ou no Pleno. Eu só entendi que, diante do próprio simbolismo no caso, da importância que o caso assume, dos precedentes anteriores e também das vinculações que há entre os casos que estão no Pleno e os casos que estão na Turma, ou que são trazidos à Turma, seria recomendável um julgamento no âmbito do Pleno. Mas também não... Como disse, concordo que possamos começar o julgamento sem nenhuma dificuldade. Em princípio, entendia,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3812-003E-A2FE-72D9 e senha 18E8-687B-16A2-D505

pelas razões já expendidas, recomendável que se fizesse o julgamento no Pleno.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3812-003E-A2FE-72D9 e senha 18E8-687B-16A2-D505